



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 405/13
(מס' תיק לשכת י-ם 167/13)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: מ.ז. שמדר ניהול פרויקטים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חנן כהן
מרחוב בצלאל 26 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבע: שלום אביב
ע"י ב"כ עוה"ד אהרון שריג
מרחוב בלפור 10 א ירושלים

ה ח ל ט ה

התובעת טוענת כי היא מונתה על ידי נציגות הבית ברחוב הרב דוד אלטשולר 103-106 ירושלים הבנוי על חלקות 2-15 בגוש 30988 (להלן: "הבית") לשמש תחתה ולנהל במקומה את ענייני הנציגות ובכלל האמור לגבות את מיסי הנציגות.

התובעת טוענת כי לנתבע חוב מיסי נציגות בסך של 33,471 ₪.

הנתבע טען כטענה מקדמית כי התובעת נעדרת סמכות להגיש התביעה בשם הנציגות ואין היא מוסמכת לנהל את נציגות הבית ובכלל האמור לגבות את מיסי הנציגות. לגופם של דברים נטען כי התובעת היא זו אשר הפרה את ההסכם בו התחייבה לתחזק את הפרוייקט. הנתבע הכחיש את החוב המיוחס לו.

תיק זה הוגש במקור בלשכת המפקחים בירושלים והועבר לדיון בפני לאור העובדה כי אחת מעובדות לשכת ירושלים הינה בעלת דירה בבית.

בהחלטתי מיום 08.09.13 הורתי לתובעת להמציא אסמכתאות למינויה כמתחזק לבית בהתאם להוראות סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק") ולחילופין להבהיר בכתב בצירוף אסמכתאות מהו מקור סמכותה לנקיטת הליכים בשם נציגות הבית.

ביום 11.09.13 הוגשה הודעת התובעת ממנה עלה כי לטענתה יש לראות בה "מתחזק" מכוח הסכם ניהול שנחתם בינה לבין יזם הפרוייקט ועם כל רוכשי הדירות מכח יפוי כח שנתנו ליזם ומכח העובדה כי היא נותנת שירותי אחזקה לבית וגובה תשלומים מבעלי הדירות במשך מספר שנים. התובעת ביקשה אורכה להמצאת אסמכתאות לטענותיה.

בהחלטתי מיום 11.09.13 ניתנה לתובעת אורכה להמצאת אסמכתאות בדבר היותה מתחזק כנטען וזאת עד ליום 03.10.13. דא עקא, עד למתן החלטה זו לא הוגשו אסמכתאות כמתחייב וגם לא כל מסמך או בקשה אחרת מטעמה של התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 405/13
(מס' תיק לשכת י-ם 167/13)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאחר שבחנתי את כתבי הטענות הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק הקובע כלהלן:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו (ר' ד"נ 20/73 שמע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730; ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231). משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת הוא עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנות להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

בנסיבות דנן לא עלה בידי התובעת להראות כי הינה בגדר "מתחזק" כהגדרתו בחוק.

סעיף 71(ב)(1) לחוק קובע לעניין זה כי: "בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה - מתחזק)".

אין מחלוקת, גם על פי טיעוני התובעת בהודעתה מיום 11.09.13, כי לא נתקבלה החלטה של רוב בעלי דירות כאמור או קיימת קביעה בתקנון הבית, בדבר ניהולו של הרכוש המשותף בבית על ידי מתחזק. ממילא החלטה כאמור או תקנון לא הוצגו בפני.

גם לא עלה בידי התובעת להוכיח באמצעות הצגת אסמכתאות כנדרש חתימתם של רוב בעלי דירות כנדרש בחוק על הסכם ניהול מולה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 405/13
(מס' תיק לשכת י-ם 167/13)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ככל שנחתמו ההסכמים הנטענים הרי ששעה שאלו לא הוצגו בפני לא ברור האם מדובר בהסכמי ניהול זהים (מהם יתכן וניתן יהיה בנסיבות מסוימות לגזור הסכמה חלף החלטת רוב או קביעה בתקנון). גם לא ברור מתי והאם במועדים הרלוונטיים להליך דנן היו הסכמים אלו בתוקף. כך גם לא הוצג בפני נתון כלשהו ממנו ניתן להסיק מהו היקף הרכוש המשותף הצמוד לדירותיהם של אלו אשר לכאורה התקשרו עם התובעת בהסכם ניהול, ככל שהתקשרו, והאם יש באלו לגבש את הרוב המיוחס הנדרש על פי החוק.

כל טיעונה של התובעת בדבר מעמדה כ"מתחזק" מתבסס אך על הסכם ניהול שנחתם בינה לבין יזם הפרוייקט, שהנתבע הינו אחד מיחידיו. ויודגש, גם במכתבי הדרישה שהפנתה התובעת לנתבע נטען כי חובת התשלום הינה מכח הסכם אישי עליו הוא חתום מול התובעת (נספח 3 לכתב התביעה).

בנסיבות אלו לא עלה בידי התובעת להוכיח כי הינה בגדר "מתחזק" כהגדרתו בחוק ומשכך, על פני הדברים, אינני מוסמך לדון (בהתאם לסעיף 72 הנ"ל) בתובענה המוגשת על ידה.

אין בידי התובעת גם כל אסמכתא לטענתה כאילו הוסמכה על ידי נציגות הבית לפעול בשמה ובמקומה - גם בהקשר זה לא הוצגה כל החלטת אסיפה כללית המסמיכה את התובעת לפעול בשם או לכהן כנציגות (אף שלא בגדר מתחזק). אפילו זהותם של אלו המכהנים כנציגות נותרה בגדר תעלומה ללא כל אסמכתא, על אף החלטתי מיום 08.09.13.

שעה שלא הוכח כי התובעת הינה מתחזק הרי שעילת התביעה היחידה העומדת לה הינה העילה מכח דיני החוזים והסכם הניהול שנחתם בינה לבין הנתבע ולמצער מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט. אין המדובר בתובענה כנגד הנתבע בהתאם להוראות חוק המקרקעין.

אף שמדובר בתביעה כספית, הרי שלשם מתן סעד כאמור יש להיזקק לבחינת הסכם הניהול, פרשנותו של ההסכם וקביעת מסקנות אופרטיביות על בסיסו. בכל אלו לא מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לדון ולהחליט.

ויודגש, לתובעת ניתנה שהות מספקת ואף הארכת מועד לבקשתה, להמצאת האסמכתאות הנדרשות להיותה מתחזק או למינויה על ידי הנציגות לנקיטת ההליכים בשמה. דא עקא, לא עלה בידה להמציא כל אסמכתא כנ"ל. ויוער, במקרים הבודדים בהם נתקבלה טענה בדבר מינויו של מתחזק מכח חתימה על הסכמי ניהול המצורפים להסכמי רכישה, נעשה הדבר לאחר שהוצגו אסמכתאות ברורות בדבר טיב ההתקשרות ועמידתה בתנאי סעיף 72(ב) לחוק (כך גם בעש"א (מרכז) 5336-06-09 אשר הוזכר על ידי התובעת בכתבי הטענות מטעמה). לא כך הם פני הדברים בהליך דנן כאמור.

לאור כל האמור הרי שאין המדובר בתובענה של מתחזק מכח הוראות החוק אלא בתביעה חוזית ולמצער מכח עשיית עושר שאינני מוסמך לדון בה.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 405/13
(מס' תיק לשכת י-ם 167/13)

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

החילופית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו.

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון בבית-משפט השלום בירושלים המוסמך עניינית לדון בתובענה.

בנסיבות דנן לא מצאתי מקום לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ניהול ההליך ולפיכך אין צו להוצאות.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעת האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום ג' חשון תשע"ד, 07 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב